

1500354-46.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Jorge Corte Júnior
Comarca: Pirassununga
Foro: Foro de Pirassununga
Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... para configuração do crime de tráfico de drogas, bastando para tanto a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso defensivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500354-46.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500354-46.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2303060/2020 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 15051651 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2078/20/814 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 2303060 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON GOMES MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

ANDERSON GOMES MARTINS, vulgo "Rambinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 40, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 12 da Lei 10.826/03, porque, por volta de 14h20min, no dia 04/12/2020, nesta cidade, mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, bem como tinha em depósito, guardava e forneceu drogas para consumo de terceiros, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia, de 15/12/2020 (fls. 125/128), que agentes de segurança se dirigiram à residência de Anderson para cumprimento de mandado de busca e apreensão, registrado sob n. 1501317-48.2020.8.26.0457, para apurarem notícias de envolvimento do increpado e do adolescente Igor Augusto do Prado com o tráfico de drogas.

Nas buscas, foi encontrada uma porção de Cocaína de 1,4 gramas envolta em saco plástico, bem como uma porção de maconha de 2,6 gramas e, ainda, outra porção de cocaína, de 8,7 gramas, em um pote de açúcar. Não bastasse, foi encontrado, dentro de um pote de ração canina, um revólver Taurus, calibre 32, numeração 154176, municiado com cinco cartuchos íntegros, sendo que o réu não possuía permissão legal para tal. Foi apreendido, ainda, o celular do increpado.

Na residência do adolescente Igor, que segundo o apurado agia em conjunto com Anderson, foram encontradas outras onze porções de cocaína (um grama), que teria sido fornecida por Anderson para a finalidade de revenda.

Notificado, o réu constituiu advogado e não apresentou defesa prévia (fls. 147).

Designada audiência de instrução, realizada em 16/04/2021 (fls. 166/167), foram ouvidas três testemunhas e, em seguida, o réu interrogado.

O julgamento foi convertido em diligência para que viessem aos autos o laudo químico-toxicológico e a perícia da arma apreendida.

Laudos às fls. 160/162 e 163/165.

A acusação reiterou as alegações orais deduzidas em audiência, pleiteando pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa, em memoriais escritos (fls. 179/185), com relação ao tráfico, pleiteou a desclassificação da denúncia para a conduta prevista no artigo 28 da lei de regência e, com relação à posse de arma de fogo, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação (fls. 20/21) e laudos periciais (fls. 160/162 e 163/165).

A autoria é igualmente evidente.

Com relação à arma de fogo, Anderson confessa a posse. A posse da droga é também incontestada e, com relação ao animus de traficar, este restou devidamente provado em especial pela prova oral produzida.

A testemunha Domingos, policial civil, disse em juízo que a polícia judiciária recebeu denúncia escrita, inclusive com fotos, dando conta que Anderson estaria na posse de arma de fogo sem autorização legal e estaria também envolvido com o tráfico de drogas ilícitas; receberam, posteriormente, outra denúncia, dando conta do envolvimento do adolescente Igor com os ilícitos praticados por Anderson; com relação à apreensão em si, narrou a dinâmica dos fatos tal como descrito na denúncia; disse que o adolescente Igor teria confessado informalmente que a droga era fornecida por Anderson e que eles dividiriam os lucros da operação; disse que no último ano receberam inúmeras queixas do envolvimento de Anderson com delitos.

A testemunha Fábio Carlos, guarda civil que prestou apoio no cumprimento do mandado de busca e apreensão, também narrou a mesma dinâmica dos fatos descrita na denúncia e reforçada pela testemunha anterior; disse que o envolvimento de Anderson com o tráfico de drogas é de longa data, sendo bastante conhecido dos meios policiais; há notícias inclusive do envolvimento de Anderson com facções criminosas.

Igor também foi ouvido. Disse que a droga que foi localizada em sua residência lhe foi entregue por Anderson; disse que pediu a droga para vender e Anderson lhe forneceu; Anderson era seu patrão anteriormente, em uma barbearia; indagado sobre detalhes do combinado entre ele e Anderson, com relação a quantidades, valores, etc, respondeu de maneira evasiva, não indicando maiores detalhes.

Como bem se vê, o conjunto probatório é bastante hígido.

Destaco, inicialmente, que já existiam denúncias de que Anderson realizava o tráfico de drogas.

Não me escapa, também, que Anderson já possui condenação anterior pelo mesmo delito, com notícia de diversos envolvimentos (fls. 63/66).

O depoimento de Igor, em especial, é contundente no sentido de que pretendia realizar a venda da cocaína que lhe foi entregue por Anderson. É claríssimo também, em sua oitiva, que haveria repartição posterior dos lucros. Igor se apresentou bastante inexperiente, sequer sabendo apontar as razões pelas quais algumas porções eram vendidas por dez e outras por vinte reais. É nítido que pretendia realizar a venda sob a orientação de pessoa experiente, no caso, Anderson.

Anderson, interrogado, também narrou a dinâmica da busca e apreensão; assumiu a posse da arma de fogo, dizendo que era para sua defesa; sobre a droga, disse que era para seu consumo; confessou que entregou cocaína para Igor, porém negou que fosse com intuito de tráfico; sustentou que, na verdade, Igor lhe pediu cocaína dizendo que seria para sua mãe, e ele entregou; confrontado sobre a mudança de versão inicialmente dada em solo policial (onde negou ter entregue drogas a Igor), disse que “não contou a história toda” por não confiar nos policiais; indagado sobre suas diversas tatuagens, várias delas com significados sabidamente relacionados a ilícitos (e.g. palhaço, lágrima e carpa), tergiversou, alegando que as fez na adolescência, sem saber do significado.

A versão narrada por Anderson é completamente isolada e dissonante de toda a prova produzida.

Todavia, é de se destacar, ainda, que mesmo que fosse verdadeira sua versão, da qual não me convenço, sua conduta ainda assim se amolda ao artigo 33 da Lei 11.343/06, posto que ele efetivamente tinha em depósito, guardava e forneceu drogas, ainda que gratuitamente, a Igor.

Esclareço ser desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia para configuração do crime de tráfico de drogas, bastando para tanto a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso defensivo Autoria e materialidade delitivas comprovadas Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 Descabimento Tipo penal que prevê diversas condutas Desnecessidade da prova da efetiva mercancia Condenação mantida (...) Recurso não provido”. (TJSP;

Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

Reforçando a finalidade mercantil, há as “degravações” de fls. 105/113, que jogam uma pá de cal sobre o assunto.

Anderson diz para pessoa identificada como Moara Bella que está “quebrando um pedacinho (da droga)” (fl. 105).

A resposta de Moara deixa claro que se trata de relação de compra e venda de drogas: “É que eu estou sem dinheiro, não recebi ainda, senão eu já ia pegar bastante, porque quando eu pego com as meninas eu já gosto de pegar bastante. Eu tô subindo o Treviso, eu passo pra pegar aí, ou em outro lugar? Então você me fala aonde que eu posso ir”.

Anderson ainda cobra que Moara lhe diga “o que achou do produto”.

Assim, o conjunto probatório se mostra suficientemente hígido para um decreto condenatório.

Passo a dosar as penas.

Com relação ao delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, Lei 11.343/06): O réu é reincidente específico (vide condenação transitada em julgado às fls. 63/65, processo 0006360-55.2011.8.26.0457). A culpabilidade é normal, não cuidando o Ministério Público de provar o contrário. Ostenta bons antecedentes, visto que a existência de processos em andamento não se presta a indicar o contrário (STJ, HC n. 431.283/SP). Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Nada a ponderar sobre “comportamento de vítima”.

Presente vetorial positiva, adequado fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 634.754/RJ), ficando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deve a pena, ainda, ser aumentada novamente em 1/6 (um sexto) por ter o réu envolvido adolescente em sua prática criminosa, conforme prevê o artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

Assim, a pena final é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/03): O réu é reincidente (vide condenação transitada em julgado às fls. 63/65, processo 0006360-55.2011.8.26.0457). A culpabilidade é normal, não cuidando o Ministério Público de provar o contrário. Ostenta bons antecedentes, visto que a existência de processos em andamento não se presta a indicar o contrário (STJ, HC n. 431.283/SP). Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Nada a ponderar sobre “comportamento de vítima”.

Presente vetorial positiva, adequado fixar a pena-base do crime no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), que é compensada integralmente pela atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP), não alterando a pena, portanto.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, a pena final é de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Somadas as reprimendas (art. 69, CP), a pena definitiva é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Anoto, por oportuno, que não vislumbro presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), em especial pela reincidência específica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal deve ser o fechado (art. 33, parágrafo 2º, alínea 'a', e parágrafo 3º, do Código Penal).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mormente por não ter sido reconhecido o "tráfico privilegiado", além de não estarem preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e II, CP.

Em mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, encontrando óbice no art. 77, caput, do CP.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu ANDERSON GOMES MARTINS pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), e 12, da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo), à pena, já somada, de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, não poderá recorrer em liberdade, posto que ratifico a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, motivo pelo qual prorrogo expressamente a prisão preventiva do réu. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Caso haja recursos, expeça-se guia de execução provisória, tendo em vista que tal determinação é benéfica ao réu, pois possibilita e facilita a concessão de eventuais benesses a que tenha direito enquanto pendente de julgamento eventuais recursos.

Transitada em julgado esta, inclua-se o nome do réu no rol de culpados e expeçam-se guia de execução, ofícios ao TRE, IIRGD, VEC e o quanto mais necessário

Custas na forma da lei.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

P.I.C.

Pirassununga, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA